

Nr. 69 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 14. April 1939*R 43 II/1389, Bl. 26–27 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:*

An die Herren Reichsminister.

Betrifft: Ostmarkgesetz, Sudetengaugesetz, Saarpfalzgesetz.

Gegen die von dem Reichsminister des Innern mit Schreiben vom 10. Februar 1939 vorgelegten, von mir am 15. Februar 1939 unter Rk. 4374 B in Umlauf gesetzten Entwürfe eines Ostmarkgesetzes, eines Sudetengaugesetzes und eines Saarpfalzgesetzes² haben mehrere Reichsminister Widerspruch erhoben, der sich in erster Linie gegen das in dem Entwurf vorgesehene Weisungsrecht der Reichsstatthalter gegenüber den Behörden der Sonderverwaltungen richtete³.

Der Führer, dem über die Entwürfe Vortrag gehalten ist, hat entschieden, daß das Ostmarkgesetz und das Sudetengaugesetz erlassen werden sollen, während der Entwurf des Saarpfalzgesetzes bis auf Weiteres zurückgestellt wird⁴. Die Gründe, die den Herren Reichsministern Anlaß zum Widerspruch gaben, hat der Führer für das Ostmarkgesetz und das Sudetengaugesetz nicht für durchschlagend erachtet. Dabei war für den Führer die Erwägung maßgebend, daß es sich um eine besondere Regelung für die Ostmark und den Sudetengau handelt, deren Übernahme für das Altreich zunächst nicht in Frage kommt und nur dann in Erwägung gezogen werden soll, wenn nach den Erfahrungen in der Ostmark und im Sudetengau die Regelung sich bewährt hat⁵. Der Führer hat

¹ Am Kopf Vm. von MD Kritzinger: „*Muß am 15/4. abgehen!* (wie bei Kab.Sachen).“ Fotokopien in R 43 II/1366, S. 111–113; R 43 II/1368a, Bl. 109–111. Vgl. LUŽA, Österreich, S. 153 f.

² Dok. Nr. 26, genannte Vorlagen dort Anm. 5 nachgewiesen.

³ Hinweise s. ebd. Anm. 8, 18–19.

⁴ Bei der Schlußbesprechung auf dem Obersalzberg am 13. 4. 1939; ebd. Anm. 19. Über ihren Hergang ist keine Aufzeichnung überliefert. – GL Bürckel, der intern keinen Zweifel daran ließ, daß er einen „Reichsgau Saarpfalz“ als seine „Lebensaufgabe“ betrachtete, nutzte dann gleich zu Kriegsbeginn die Gunst der Räumung Saarbrückens, um die Zusammenlegung seiner Dienststelle als RKom. für das Saarland mit dem bayer. RegPräs. in Speyer unter seiner Leitung als „RKom. für die Saarpfalz“ mit Sitz in Kaiserslautern anzustrengen, formell ohne Abtrennung der Pfalz von Bayern und nur für die Dauer des Krieges; s. Anhang, FV 332*. MP Siebert, GL A. Wagner und RStH v. Epp widersprachen entschieden, jedoch fand Bürckel für diese Interimslösung Unterstützung im RIM und die Billigung Hitlers, so daß die entspr. VO am 8. 4. 1940 ergehen konnte (RGBl. I S. 632); R 43 II/1366a, Bl. 52–125. Zwar erledigte sich die Veranlassung dieser VO mit dem siegreichen Ausgang des Westfeldzugs, gleichwohl verblieb es bei der fakt. Übernahme der Verwaltung im linksrheinischen Bayern durch Bürckel, der ab Sept. 1940 wieder in Saarbrücken residierte und 1941 seinen Herrschaftsbereich mit Vereinigung der Pfalz, des Saarlands und Lothringens zum „Gau Westmark“ abrundete. Näheres s. Hans FENSKE, Josef Bürckel und die Verwaltung der Pfalz (1933–1940), in: REBENTISCH/TEPPE, Verwaltung, S. 153–172, hier 168–172; MUSKALLA, NS-Politik Saar, S. 307–335.

⁵ Entsprechend instruierte nach Verkündung der beiden Gesetze ein RdErl. des RMRk vom 21. 4. 1939 die Reichsstatthalter des Altreichs wie folgt: „Abgesehen davon, daß die Reichsstatthalter [der Neureichsgaue] Chefs der allgemeinen Verwaltung und einiger ihren Dienststellen angegliederten Sonderverwaltungen sind, haben sie gegenüber den Behörden der übrigen Sonderverwaltungen und den öffentlichen Organisationen ein Weisungsrecht. – Der Führer hat bei der Verabschiedung des Gesetzes zum Ausdruck gebracht, daß er diese Regelung zunächst ausschließlich für die Ostmark und den Sudetengau wünscht, und daß die Frage, ob die Stellung der Reichsstatthalter im Altreich ähnlich zu gestalten sein wird, erst auf Grund der in der Ostmark und im Sudetengau gemachten Erfahrungen geprüft werden soll. Im Auftrage des Führers bitte ich daher, von Anregungen, die für die Ostmark und den Sudetengau getroffene Regelung auf das Altreich zu übertragen, abzusehen.“ R 43 II/1353b, Bl. 160 (APK II, Reg. Nr. 13475); R 43 II/1368a, Bl. 113. Als RStH Sauckel schon am 22. 4. mit dem Vorschlag nach analoger Gestaltung für die Altreichsgaue an die Rkei herantrat, verwies Lammers lediglich auf diesen RdErl.; R 43 II/1373b, Bl. 20 f.

ferner angeordnet, daß die Sonderverwaltungen mit Ausnahme der Reichsjustiz-, Reichsfinanz-, Reichsbahn- und Reichspostverwaltung den Reichsstatthaltern angegliedert werden⁶.

Die Entwürfe haben im übrigen nach der Weisung des Führers, ohne daß sie in der Sache grundsätzlich geändert wären, in der Form dadurch eine Umgestaltung erfahren, daß in die Gesetze nur die Vorschriften aufgenommen wurden, die grundsätzliche Bedeutung haben, während alle weniger wichtigen Bestimmungen in Durchführungsverordnungen verwiesen sind⁷.

Der Führer hat den beiden Gesetzen in der beiliegenden Fassung seine Zustimmung erteilt. Damit haben, wie ich annehme, die gegen die Entwürfe erhobenen Widersprüche ihre Erledigung gefunden. Ich darf daher die Verabschiedung des Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark (Ostmarkgesetz) und des Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung des Sudetenlandes (Sudetengaugesetz) feststellen⁸.

Die Durchführungsvorschriften zu den Gesetzen werden in Kürze erlassen werden⁹.

Der Herr Reichsminister des Innern wird dafür sorgen, daß zur gegebenen Zeit den Reichsstatthaltern in der Ostmark und im Sudetengau die Ihnen mit seinem Rundschreiben vom 22. September 1938¹⁰ – I 1277/38–2184 – bereits übermittelte „Dienstanweisung für die Ausübung des Weisungsrechts“ zugeht¹¹.

[...]¹²

L[ammers]

⁶ Zu dem entspr. Vorschlag des StS Stuckart s. Dok. Nr. 26 Anm. 17.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 71.

⁸ Das Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark (OstmarkG) und das Gesetz über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Sudetenland (SudetengauG) wurden beide von Hitler am 14. 4. 1939 ausgefertigt und am 19. 4. verkündet (RGBl. I S. 777, 780); DNB-Meldung: R 43 II/1358, Bl. 21. Gleichzeitig erging ein FdE zu § 4 OstmarkG (RGBl. I S. 783), der die z. T. gauübergreifende Angliederung von Sonderverwaltungen der Mittelstufe an die einzelnen Reichsstatthalter festlegte; s. R 43 II/1389a, Bl. 9–11. Vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 99–107; BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 105 f.; HAGSPIEL, Ostmark, S. 130–134; LUŽA, Österreich, S. 155–157; REBENTISCH, Führerstaat, S. 240–245. Der dt. Presse wurde am 21. 4. aufgegeben, bei der Vorstellung des OstmarkG keinesfalls von der „Auflösung Österreichs“ zu schreiben, jedoch seien künftig „Begriffe wie Österreich und Memelland stillschweigend fallenzulassen als Begriffe, die aus der Terminologie von Versailles stammen“; NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/I, Nrr. 1180, 1183.

⁹ Die Entwürfe einer 1. DVO zum OstmarkG bzw. SudetengauG, welche ursprünglich in den Gesetzen selbst enthaltene Details regelten, legte der RIM bereits am 19. 4. 1939 in der Absicht vor, sie am 26. 4. zu verkünden, rechtzeitig vor Inkrafttreten der beiden Gesetze zum 1. Mai. Die Abstimmung mit den Ressorts dauerte aber bis Ende Mai, v. a. der RFM bestand auf seinem Mitspracherecht in allen finanziell relevanten Angelegenheiten. Die zwei deckungsgleichen VOn ergingen am 10. 6. 1939 (RGBl. I S. 995, 997); Aktenmaterial s. R 43 II/1353c, Bl. 81–111; R 1501/5399, S. 101–114, 143–171; R 5101/23514; R 2/11373a, Bl. 129–155. Der weitere Fortgang gestaltete sich noch konflikträchtiger: s. Dok. Nr. 116.

¹⁰ ARH V, Nr. 200 Anm. 38.

¹¹ Der RIM erließ die Dienstanweisung am 5. 5. 1939; R 43 II/1389, Bl. 33–35. Gegenüber dem der ersten KabVorl. des OstmarkG beigefügten Entwurf (Wortlaut s. ARH V, Nr. 243 Anlage) war sie nur in wenigen Teilen sprachlich leicht überarbeitet, materiell aber unverändert.

¹² Zusatz für BVJP, StdF und RFM: „Die Ausfertigung der Gesetze wird Ihnen zur Mitzeichnung übermittelt werden.“

Zitierhinweis

Nr. 69 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 14. April 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d069>